INTENDENCIA LIMA
COBRANZA COACTIVA

RESOLUCIÓN COACTIVA N° 0290070351278

TERCERO RETENEDOR	: **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL**
RUC	: **20447623669**
DOMICILIO FISCAL	: **AV. POLIGONO MZA. A18 LOTE. D URB. TAPARACHI PUNO - SAN ROMAN - JULIACA**

DEUDOR TRIBUTARIO **: CLUSTER & BROKERAGE S.A.C.**
NÚMERO DE RUC **: 20522130614**
DOMICILIO FISCAL **: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 463 INT. 104 RS COND. INKA GOLF BL F LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO**
REFERENCIA UBICACIÓN **: COSTADO CLUB DE POLICIAS ACENESPAR**
EXPEDIENTE NÚMERO **: 0230067591350**
AUXILIAR COACTIVO **: HERRERA AGUAYO FABIAN ALEXANDER**

LIMA, 26 de Noviembre del 2021

Que, no habiendo el deudor tributario **CLUSTER & BROKERAGE S.A.C.,** cumplido con cancelar la deuda tributaria materia del presente procedimiento, la cual incluye los intereses moratorios que se devenguen hasta la cancelación de aquella; y haciéndose efectivo el apercibimiento notificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante D.S. Nº 133-2013-EF, y el artículo 20º del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT, **trábese EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN** hasta por la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES (S/. 5,464.00),** sobre los derechos de créditos, acreencias, bienes, valores y fondos de los que el deudor tributario sea titular y que estén en posesión de los Terceros Retenedores indicados en el Anexo que forma parte de la presente resolución. Al respecto, el Tercero Retenedor está obligado a:

A) REALIZAR la Comunicación de Importes Retenidos o la imposibilidad de Retener, en el plazo máximo de CINCO (05) días hábiles de notificada la presente, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción tipificada en el numeral 23 del artículo 177º del Código Tributario, a través de SUNAT Operaciones en Línea (SOL), utilizando para ello el Formulario Virtual N° 5011, o en mesa de partes de los diferentes Centros de Servicios al Contribuyente, debiendo señalar el monto, origen y naturaleza de lo retenido. Al respecto, el Auxiliar Coactivo está facultado a diligenciar la Toma de Dicho con el fin de constatar la existencia o la inexistencia de fondos. Si el Tercero Retenedor se negara a que se efectúe dicha diligencia, incurriría en la mencionada infracción además de estar obligado a pagar el monto que omitió retener, bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario, de acuerdo con lo señalado en el inciso a) del numeral 3 del artículo 18 del mismo Código.

B) Tratándose de pagos correspondientes a remuneraciones u honorarios, es decir, producto de un contrato de naturaleza laboral o de un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, la presente medida de embargo alcanza únicamente al monto equivalente a la tercera parte del exceso de CINCO (05) Unidades de Referencia Procesal, conforme lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 648° del Código Procesal Civil. Para tal efecto, el tercero retenedor deberá cumplir con retener y entregar el monto calculado de acuerdo con la mencionada norma.

C) Si negara la existencia de créditos, acreencias u otros, aun cuando estos existan, o incumpla la obligación de retener y realice el pago al deudor tributario o a un tercero designado por aquel, deberá pagar el monto que omitió retener, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el Código Tributario, así como de la responsabilidad penal y solidaria a la que hubiere lugar.

D) Mantener el embargo por el monto ordenado y retener hasta el momento de su entrega al ejecutor coactivo. En caso de que no se cubra la totalidad del monto ordenado, la medida subsistirá y comprenderá nuevas acreencias o derechos sobre créditos u otras operaciones de propiedad del deudor tributario.

E) Entregar el monto retenido en moneda nacional, mediante cheque certificado o cheque de gerencia, a nombre de SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN en el local de la SUNAT sito en **AV. ARENALES 335 - 357, CERCADO LIMA**. Si la acreencia estuviera expresada en moneda extranjera, utilizar el tipo de cambio bancario vigente a la fecha de la entrega.

F) En caso de mantener títulos valores, comunicar a la SUNAT para que se proceda a anotar el embargo sobre los referidos títulos, de conformidad con el artículo 13º de la Ley Nº 27287 - Ley de Títulos Valores.

ASTRID CELESTE CORDOVA PELAYO
Ejecutor Coactivo
INTENDENCIA LIMA